

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СРОЧНОГО БЕЗОТЗЫВНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) «КОМФОРТНЫЙ», РАЗМЕЩАЕМОГО В «ФРАНСАБАНК» ОАО

Настоящие общие условия договора срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Комфортный» (далее – Общие условия) являются неотъемлемой частью договора срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Комфортный» (далее – Договор), заключаемого между «Франсабанк» ОАО (далее – Вкладополучатель) и физическим лицом (далее – Вкладчик), и определяют обязательные условия для сторон Договора, права, обязанности и иные условия.

1. Общие условия размещения вклада (депозита).

- 1.1. Количество дней размещения денежных средств во вкладе (депозите):
в национальной валюте - 95, 125, 185, 275, 385, 550, 735 календарных дней;
в иностранной валюте - 95, 125, 185, 275, 385, 550, 735, 1105, 1835 календарных дней.
Количество дней размещения денежных средств во вкладе (депозите) на имя другого лица: 95, 185, 385, 735 календарных дней.
- 1.2. Размер минимальной суммы первоначального вноса во вклад (депозит) составляет:
100 (Сто) белорусских рублей;
100 (Сто) долларов США;
100 (Сто) евро;
1000 (Одна тысяча) российских рублей.
- 1.3. Размер процентов по вкладу (депозиту) определяется в абсолютном числовом выражении (фиксированная годовая процентная ставка).

2. Права и обязанности Сторон.

- 2.1. Вкладополучатель обязуется:
- 2.1.1. присвоить номер вkladного (депозитного) счета;
- 2.1.2. обеспечить сохранность вклада (депозита) Вкладчика, в том числе путем внесения взносов в Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц, в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
- 2.1.3. начислять и выплачивать проценты Вкладчику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
- 2.1.4. соблюдать банковскую тайну вклада (депозита) в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь;
- 2.1.5. по требованию Вкладчика выдавать выписки по счету банковского вклада (депозита);
- 2.1.6. по требованию Вкладчика вернуть вклад (депозит) и выплатить проценты в размере, установленном Договором, в течение пяти дней со дня предъявления требования Вкладчика о досрочном возврате вклада (депозита) в случае неисполнения Вкладополучателем своих обязательств по Договору;
- 2.1.7. размещать информацию об условиях размещения вкладов (депозитов), в том числе о размере процентов по вкладу (депозиту), о прекращении приема дополнительных взносов во вклад (депозит) и иных обстоятельствах, касающихся существа Договора, путем размещения информации на своих информационных стендах и (или) на официальном сайте Вкладополучателя (www.fransabank.by). Вкладополучатель самостоятельно определяет, каким из указанных способов уведомить Вкладчика, а Вкладчик согласен с тем, что уведомление его одним любым из способов считается надлежащим выполнением Вкладополучателем обязанности, предусмотренной настоящим подпунктом Общих условий.
- 2.2. Вкладчик обязуется:

2.2.1. сообщать Вкладополучателю в 10-дневный срок обо всех изменениях его фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства (включая место регистрации и место проживания). При этом Вкладополучатель не несет ответственности за возможные неблагоприятные последствия неисполнения Вкладчиком вышеуказанного обязательства;

2.2.2. оплачивать услуги Вкладополучателя при осуществлении банковских и иных операций в соответствии с Тарифами за услуги, оказываемые клиентам «Франсабанк» ОАО по банковским и иным операциям, установленными у Вкладополучателя (далее – Тарифы). Вкладчик ознакомлен с действующими у Вкладополучателя на момент заключения Договора Тарифами. Вкладополучатель вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы. Новая редакция Тарифов размещается Вкладополучателем на информационном стенде в помещениях Вкладополучателя и (или) на сайте Вкладополучателя в сети Интернет (www.fransabank.by);

2.2.3. Вкладчик подтверждает, что не является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, лицом, занимающим должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, членом их семей и приближенных к ним лиц.

В случае, если Вкладчик в период действия Договора приобретет статус иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичных международных организаций, лица, занимающего должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, члена их семей и приближенных к ним лиц Вкладчик обязуется предоставить данную информацию Вкладополучателю.

2.3. Вкладополучатель имеет право:

2.3.1. списывать платежным ордером с вkladного (депозитного) счета Вкладчика денежные средства, ошибочно зачисленные на счет, в день обнаружения ошибки, а также излишне уплаченные проценты. Вкладчик выражает своё согласие на осуществление Вкладополучателем такого списания;

2.3.2. использовать принятые на хранение во вклад (депозит) денежные средства Вкладчика до окончания срока действия Договора по своему усмотрению, руководствуясь Банковским кодексом Республики Беларусь, нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь и иными актами законодательства Республики Беларусь, а также локальными нормативными правовыми актами Вкладополучателя;

2.3.3. увеличить размер процентов по вкладу (депозиту). Увеличение Вкладополучателем размера процентов производится с дня, указанного в уведомлении Вкладчика в соответствии с п.п. 2.1.7 настоящих Общих условий;

2.3.4. в случае прекращения Договора в связи с окончанием срока его действия, закрыть вкладной (депозитный) счет Вкладчика;

2.3.5. в одностороннем порядке прекращать прием дополнительных взносов во вклад (депозит) с предварительным уведомлением Вкладчика в соответствии с подпунктом 2.1.7 настоящих Общих условий;

2.3.6. изменять номер вkladного (депозитного) счета, а также реквизиты Вкладополучателя, указанные в Договоре. Новые номера счетов, а также реквизиты предоставляются Вкладчику путем предоставления выписок по вкладному (депозитному) счёту. Также реквизиты Вкладополучателя могут предоставляться Вкладчику путем информирования в соответствии с подпунктом 2.1.7 настоящих Общих условий.

2.4. Вкладчик имеет право:

2.4.1. распоряжаться вкладом (депозитом) в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

2.4.2. выдавать доверенности и делать завещательные распоряжения по вкладу (депозиту) в установленном законодательством порядке;

- 2.4.3. получать выписки по вкладному (депозитному) счету;
- 2.4.4. распоряжаться вкладом (депозитом), а также пользоваться иными видами банковских услуг в соответствии с действующим законодательством и Договором.

3. Дополнительные условия.

- 3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору и настоящих Общих условий Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
- 3.2. По всем другим вопросам, не урегулированным в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
- 3.3. Спорные вопросы, возникающие при исполнении Договора, решаются путем проведения переговоров. При не достижении согласия все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Вкладополучателя. Применимым правом при разрешении споров является законодательство Республики Беларусь. Язык, на котором ведется разбирательство споров в суде, русский.
- 3.4. По требованию Вкладополучателя Вкладчик представляет в письменной форме сведения и документы, необходимые Вкладополучателю для выполнения возложенных на него законодательством Республики Беларусь обязанностей по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
- 3.5. Применение положений международных договоров Республики Беларусь по вопросам налогообложения по доходам Вкладчика – нерезидента Республики Беларусь в виде процентов по Договору осуществляется после представления Вкладчиком – нерезидентом Республики Беларусь в подразделение Вкладополучателя, в котором открыт вкладной (депозитный) счет по Договору, подтверждения того, что Вкладчик – нерезидент Республики Беларусь является резидентом иностранного государства, с которым имеется международный договор Республики Беларусь по вопросам налогообложения, выданного (заверенного) налоговым или иным компетентным органом иностранного государства, но не позднее, чем за 30 календарных дней до полного возврата Вкладополучателем Вкладчику суммы вклада (депозита) и начисленных процентов по вкладу (депозиту) (закрытия вкладного (депозитного) счета). Предоставленные нерезидентами документы и (или) их копии, выданные, составленные и (или) удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств за пределами Республики Беларусь, согласно законодательству иностранных государств, должны иметь консульскую легализацию или апостиль, если иное не установлено международным договором Республики Беларусь. Документы и (или) их копии должны быть переведены на один из государственных языков Республики Беларусь с нотариальным свидетельствованием подписи переводчика белорусским нотариусом, если иное не установлено международным договором Республики Беларусь.
- 3.6. Заключением Договора Вкладчик уведомлен и согласен с тем, что Вкладополучателем обеспечивается соблюдение требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).
- 3.7. Все изменения и (или) дополнения в Договор, вносимые по инициативе Вкладополучателя, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2.3.6. настоящих Общих условий, оформляются путем размещения на официальном сайте Вкладополучателя (www.fransabank.by) предложения Вкладополучателя на заключение дополнительного соглашения к Договору банковского вклада (депозита) (публичной оферты). Акцептом публичной оферты на заключение дополнительного соглашения к Договору является непредставление Вкладчиком Вкладополучателю до истечения срока, указанного в публичной оферте, письменного отказа от предлагаемых Вкладополучателем изменений и (или) дополнений в Договор. Стороны пришли к соглашению, что молчание

(бездействие) Вкладчика в описанной ситуации является акцептом публичной оферты на заключение дополнительного соглашения к Договору.

В качестве акцепта со стороны Вкладополучателя также будут рассматриваться действия по внесению денежных средств для пополнения вклада (депозита) и (или) получение процентов по вкладу (депозиту) в соответствии с условиями Договора.

В случае представления Вкладчиком Вкладополучателю письменного отказа от публичной оферты на заключение дополнительного соглашения к Договору, Вкладополучатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. При этом, Вкладополучатель письменно уведомляет Вкладчика об отказе от исполнения Договора и возвращает вклад (депозит) в валюте вклада (депозита) с выплатой процентов по вкладу (депозиту) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) годовых.

3.8. Все операции по вкладу производятся Вкладчиком при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Операции по вкладу иным лицом осуществляются при предъявлении определенных законодательством Республики Беларусь документов, предоставляющих право совершать данные операции, и документа, удостоверяющего личность.

3.9. Заключением настоящего Договора Вкладчик подтверждает, что ознакомлен с уведомлением «О разъяснении прав, связанных с обработкой персональных данных», которое размещено на официальном сайте Вкладополучателя в сети Интернет (www.fransabank.by), и выражает согласие на обработку персональных данных Вкладчика, включая сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, удаление.

4. Особые условия.

4.1. Вкладополучатель осуществляет банковские операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты) на основании лицензии на осуществление банковской деятельности, выданной Национальным банком Республики Беларусь.

4.2. Вкладополучатель несет ответственность, установленную законодательством Республики Беларусь, за привлечение вкладов (депозитов) без лицензии либо в период отзыва лицензии.